



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**30ª VARA CRIMINAL**  
**AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP**  
**01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0063481-25.2016.8.26.0050**  
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **CEZAR LUIZ DE PAULA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Isaura Cristina Barreira**

**VISTOS.**

**CEZAR LUIZ DE PAULA SILVA**

foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque no dia 28/07/16, em hora e local descritos na inicial, nessa Cidade e Comarca de São Paulo, foi surpreendido por trazer consigo, possuir e guardar, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente, a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal.

Manifestou-se a Defesa em preliminar. A denúncia foi recebida. O réu foi regularmente citado e interrogado. Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

Em razões finais o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas para condenação, e de forma subsidiária, pena mínima, regime aberto, substituição, bem como a liberdade até final do processo.

**É o breve relatório.**

**DECIDO.**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**30ª VARA CRIMINAL**  
**AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP**  
**01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

A ação é **procedente**.

Os policiais passavam pela comunidade, em local conhecido pela venda de drogas e avistaram o acusado juntamente com a pessoa de Jailson. Viram o réu com uma sacola. Nessa sacola encontraram a droga. Jailson foi inquirido e declarou que estava ali para comprar a droga do réu.

Para os policiais o réu não quis dizer nada a respeito dos fatos.

Interrogado em juízo negou a autoria, porém não apresentou qualquer razão para ser acusado injustamente.

Ademais, os policiais a quantidade de droga apreendida não condiz com uma imputação indevida, já que os policiais não precisariam de tanto entorpecente para acusar uma pessoa injustamente, ressaltando que além da droga foram apreendidos dois celulares e R\$ 308,00.

A materialidade do delito, outrossim, está comprovada pelo laudo que se encontra nos autos, conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas com o réu eram entorpecentes.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena pelo crime previsto no artigo 33, da Lei 11343/06, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal, as quais não são totalmente desfavoráveis ao acusado por falta de outros elementos nos autos, estabeleço a pena base no mínimo legal e fixo **(05) cinco anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.**

Apesar da redução do § 4º, do artigo 33

**0063481-25.2016.8.26.0050 - lauda 2**


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**30ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

ter sido considerada pelo legislador benefício e não obrigação de todo cidadão, como assim estabeleceu a lei, e não havendo por ora indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa, reduzo a pena em dois terços diante das circunstâncias a ele favoráveis, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena definitiva por inexistirem outros fatores a considerar.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal.

Como o réu é primário, está solto pelo processo e não voltou a delinquir, para cumprimento de pena o regime é o aberto, de forma que poderá aguardar resultado de recurso em liberdade.

Tratando-se de cocaína e sendo o crime considerado hediondo a substituição da pena não é suficientemente adequada para impedir que o réu volte a reincidir.

Acrescente-se decisão a respeito da substituição da pena, em HC, perante o TJSP: “ A Lei nº 11.343/06 veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito no crime de tráfico de entorpecente (§ 4º, do art. 33), crime equiparado a hediondo, por disposição constitucional (art. 5º, inciso XLIII, da CF). A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 não exclui a natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecentes, pois incide somente na quantidade de pena, não descaracterizando a natureza do ilícito penal. De outra parte, as penas restritivas somente substituem a pena privativa de liberdade quando suficiente para a prevenção e repressão do crime, levando em conta, entre outros fatores, a conduta social e a personalidade do condenado (art. 44, III, do CP). É indubitoso que não se pode ter como boas a conduta social e a personalidade de agente condenado por tráfico de entorpecente, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, incompatível com a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. E, em que pese o prestígio que emana de qualquer pronunciamento do Pretório Excelso, o entendimento esposado na inicial resulta do julgamento de um habeas corpus, não de uma ação direta de inconstitucionalidade, e foi adotado em sede de controle difuso, por maioria de votos



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**30ª VARA CRIMINAL**  
**AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP**  
**01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*(6x4) e sem força vinculativa, não obrigando a aceitação do novo posicionamento. Tampouco tem o condão de alterar o conteúdo da sentença de conhecimento, vez que se trata de entendimento jurisprudencial e não de modificação, revogação ou suspensão da Lei nº 11.343/06, apto a ensejar a aplicação do art. 66, I, da Lei das Execuções Penais. Ante o exposto, denega-se a ordem. Relator: Desembargador René Ricupero*  
**HABEAS CORPUS Nº 0010029-32.2011.8.26.0000**

Ante o exposto, julga-se **PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **CEZAR LUIZ DE PAULA SILVA** à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, a privativa de liberdade em regime aberto, por incorrer nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. O dinheiro deverá ser destinado ao Senad.

**Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso. Ao trânsito em julgado expeça-se a guia.**

São Paulo, 12 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

MMª. Juiz(a):

Dr(a).Promotor(a):

Dr(a).Defensor(es):

Réu(s):

**0063481-25.2016.8.26.0050 - lauda 4**